
Опрос 25.09: таблица и три платежа

КБЛИ · личный платёж · виза ребёнка · Clinsol

ДОВЕРИТЕЛЬ

Михаил Завьялов (Mikhail Zavialov), гражданин РФ

ДЕЛО

Satreskrim Polres Gianyar, Polda Bali

№ B/1647/IX/RES.1.11./2026/Satreskrim

ЯВКА

25 сентября 2026, 09:00 — в качестве свидетеля

СОСТАВЛЕНО

15 сентября 2026, Бали

Конфиденциально. Документ подготовлен для передачи адвокату. Содержит персональные данные и сведения о ходе доследственной проверки. Изложенные обстоятельства подлежат подтверждению приложенными документами.

Запись 29.09.2026 со слов Михаила — что именно спрашивали и как он ответил. Файлы 51 (подготовка и результат явки) и 52 (разбор сомаси) не переписываются; здесь новые факты и что из них следует.

Не юридическое заключение. По индонезийскому праву — вопросы адвокату.

0. ГЛАВНОЕ ИЗ ЭТОГО ОПРОСА

Линия атаки Прокофьева теперь известна точно: привязать деньги к **PT IMPRESS YOURSELF CORP** и представить акции по пп. 3.1/3.2 как акции **существующей** компании Михаила, а не той, которую предстояло создать.

Для этого он через следователя проводит три вещи:

1. **таблицу учёта**, из которой Михаила выключили на четыре месяца — как источник «фактов» о расходовании;
2. **платежи, ушедшие на нужды PT IMPRESS** (смена кода **KBLI**) — как доказательство, что деньги «шли на компанию»;
3. **свой собственный платёж в адрес PT IMPRESS** за мойку байка и шлема — как доказательство связи с компанией.

● **И тут главное.** Проект **Surat Somasi** от 29.09.2026 **утверждает ровно то же самое:** п. 6 — расходование «прослеживается по транзакциям, отчётности, счетам и финансовым документам **PT IMPRESS YOURSELF CORP**»; п. 25 — «возврат **dana pinjaman** в **PT. Impress Yourself Corp**».

То есть письмо подписывает за него его же тезис. До опроса это был риск (файл 52, R2). После опроса это установленный предмет спора, и R2 становится не замечанием, а условием: **письмо в таком виде отправлять нельзя**, иначе он письменно подтвердит центральный элемент обвинения.

1. ТАБЛИЦА УЧЁТА — САМОЕ СРОЧНОЕ

Что было на опросе

Следователь показывал таблицу с платежами и спрашивал по каждому: что это за платёж. Отдельно спросил про **остаток**: «на остатке должна быть такая сумма, вы подтверждаете?»

Ответ Михаила (правильный): доступа к таблице не было **четыре месяца**; последними пользователями были другие люди; корректность неизвестна; подтвердить или опровергнуть отдельные платежи и остаток он не может; доступ недавно вернули **без права редактирования**; проверка — это большая кропотливая работа, которая ещё не сделана.

Почему это правильный ответ и как его закрепить

Свидетеля просят подтвердить цифры из документа, из которого его исключили и который в этот период находился **под контролем другой стороны**. По **Pasal 143(f) UU 20/2025** свидетель свободен от вопросов-ловушек; по **Pasal 235(3) и (5)** электронное доказательство требует **аутентификации и правомерного получения**.

Но отказ надо превратить из «не подтверждаю» в процессуальное требование.

Иначе он читается как уклонение. Формулировка:

«Я не могу подтверждать данные из системы, к которой у меня четыре месяца не было доступа и которую в этот период редактировали другие пользователи. Прошу приобщить к делу **историю изменений** и **список пользователей** этой системы, и предоставить время на проверку. После этого дам показания по каждому платежу.»

● СРОЧНО: выгрузить всё и снять историю версий

Доступ вернули недавно и **его могут отключить снова** — уже отключали.

Пока доступ есть, это единственная возможность.

- [] ● **Полная выгрузка** всех листов во всех форматах (`xlsx` , `csv` , и копия в PDF для неизменяемости)
- [] ● **История версий / `version history`** — если это Google Sheets, она сохраняется и показывает **кто, что и когда менял**. Это самый ценный документ, доступный сейчас. Она покажет, вносились ли правки после того, как его исключили
- [] **Список пользователей и прав доступа** — скриншот
- [] **Даты:** когда доступ был отключён, когда возвращён, кем
- [] Хеш-суммы (`sha256`) файлов выгрузки в протокол — чтобы потом можно было доказать, что выгрузка не менялась
- [] Протокол осмотра в `context/evidence/`

Это надо сделать до всего остального, включая письмо. Если доступ закроют, а история версий пропадёт, главный аргумент против таблицы исчезнет вместе с ней.

Отдельно: чей это инструмент

- [] Выяснить и зафиксировать: **на чьём аккаунте создана таблица**, кто владелец, кто её вёл. Если владелец — Михаил или его сотрудник, то отключение его доступа было **захватом его собственного инструмента учёта**. Это довод по существу, а не только процессуальный

2. ТРИ ПЛАТЕЖА, НА КОТОРЫХ СОСРЕДОТОЧИЛОСЬ СЛЕДСТВИЕ

2.1. Два платежа — юридическому агентству за смену кода KBLI

Что было. Из средств проекта уходили платежи юридическому агентству за добавление кода KBLI на PT IMPRESS YOURSELF CORP. В таблице Михаил указал, что это юридическое агентство.

Чем это опасно. Это лучший экспонат для версии обвинения: средства, полученные под чистку шлемов, ушли на лицензионные расходы его собственного юрлица, в котором у Прокофьева нет доли. Так это и будет подано: «деньги потратил на свою компанию».

Чем это ломается — при одном условии. Без соответствующего кода KBLI в NIB деятельность невозможно вести и невозможно легально выставить счета. Значит платёж — не расход «на свою компанию», а расход на правовую возможность вести тот самый бизнес, под который получены средства. Это исполнение, а не присвоение.

● **Условие: какой именно код был добавлен.**

Если добавленный код	Последствие
Покрывает чистку/мойку шлемов (предмет п. 2.1)	Платёж — прямое исполнение соглашения. Сильный довод защиты
Относится к другим направлениям (мойка байков, уборка вилл)	Платёж вне предмета п. 2.1. И тогда конструкция пп. 3/4/12 сомаси («средства были только на шлемы») обвиняет его же

- [] ● **Достать точный код KBLI**, который добавляли, и дату
- [] Выписку из OSS / изменённый NIB — до и после
- [] **Счёт и договор** с юридическим агентством, платёжное поручение
- [] Сверить с файлом 42: там зафиксировано, что коды KBLI в NIB покрывают сопутствующие услуги на площадках партнёров

Это самый важный документ из всей группы. От того, какой код, зависит, довод это или пробоина.

2.2. Платёж 10 млн — виза ребёнка

Что было. Михаил лично, в переписке, спросил Прокофьева, может ли тот одолжить 10 млн на продление визы ребёнка. Прокофьев **подтвердил в переписке и перевёл**. В таблице это внесено как задолженность.

Михаил считает, что «это можно не рассматривать». **Наоборот — это один из лучших документов в деле, и рассматривать надо внимательно.**

● Почему это актив

Признак	Значение
Есть письменное подтверждение	Запрос Михаила и согласие Прокофьева — в переписке. Одно из немногих документально закреплённых обстоятельств
Назначение	Личное — виза ребёнка. Не бизнес, и обе стороны знали это в момент перевода
Правовая природа	Заём между двумя физическими лицами на личную цель
Что доказывает дополнительно	Их отношения были личными, человек-человеку , а не «инвестор — компания». Прямо поддерживает позицию файла 40

● Вопрос, который надо закрыть первым

Эти 10 млн — внутри 220 млн или вне?

| Если внутри 220 млн | Тогда Прокофьев **включил личный заём на визу ребёнка в сумму инвестиции**. Это искажение суммы требования и удар по его достоверности по всему делу |

| Если вне | Это отдельный личный долг, к уголовному делу отношения не имеющий. Тогда его лучше **закрыть отдельно и документально**, чтобы он не использовался как фон |

- [] ● **Поднять переписку про 10 млн** — скриншоты с датами, запрос и согласие, и сам перевод. Протокол осмотра в `evidence/`
- [] Сверить дату и сумму с траншами 75 → 220 млн: входит или нет
- [] Проверить, как это записано в **ВАР** — как заём или как часть инвестиции

⚠ **В формулировках не смешивать.** Личный заём на визу ребёнка и инвестиция по соглашению — **два разных обязательства с разной природой**.

Возврат первого не обусловлен ничем; возврат второго обусловлен **п. 4.3** (50% свободного кэш-потока). Если их смешать, условие п. 4.3 размывается.

3. ПЛАТЁЖ ПРОКОФЬЕВА ЗА МОЙКУ — АКТИВ, КОТОРЫЙ ОН НЕ ЗАМЕТИЛ

Что было. Прокофьев предъявил следствию **свой перевод в адрес**

PT IMPRESS — он заказывал **мойку байка и шлема** и оплатил компании.

Этот платёж фигурирует в таблице как приход.

Он предъявил это, чтобы показать связь с компанией. **Но он предъявил доказательство против себя, сразу по трём линиям.**

Первое — поведение, несовместимое с притязанием. Человек, считающий себя владельцем 35% компании и её инвестором, **не выставляет себе счёт и не платит своей компании как клиент**. Оплата в качестве клиента — это поведение постороннего контрагента. Его собственное платёжное поручение опровергает его же версию о том, что PT IMPRESS — «их» компания.

Второе — бизнес реально работал. Услуга была заказана, оказана и оплачена. Это против любой версии «деятельности не было».

Третье, и это тонкое: он оплатил мойку байка. Предмет соглашения по п. 2.1 — **исключительно чистка мотоциклов.** Мойка байков в предмет не входит. Значит он оплачивал PT IMPRESS услугу **вне предмета соглашения** — то есть сам относился к компании как к постороннему поставщику по деятельности, к соглашению не относящейся.

- [] Достать: **дата, сумма, назначение платежа, что именно заказано,** счёт или инвойс PT IMPRESS, переписка о заказе
- [] Внести этот довод в проект встречного заявления и в сомаси

4. МОНИКА — ТРЕБУЕТСЯ УТОЧНЕНИЕ

Что было. Спросили, знает ли он **Монику** — директора того самого юридического агентства, куда уходили платежи за KBLI . Ответил: да, знаю директора юридической компании.

Дальше, со слов Михаила, прозвучал вопрос: «почему он переоплачивал за эти услуги на компанию, на вашу, а не вам?» — и он ответил про то, что в Индонезии услуги должна оказывать компания, а не физлицо.

● **Здесь неясность, и её надо снять, потому что от неё многое зависит.**

Чтение вопроса	О чём он на самом деле	Что нужно в ответ
А. «Почему Прокофьев платил за услуги мойки вашей компании, а не вам лично?»	Про платёж из раздела 3	Ответ Михаила верный : услуги оказывает компания, он директор, платёж в адрес компании — норма
В. «Почему вы переплачивали юридическому агентству, директора которого лично знаете?»	● Намёк на завышенный или фиктивный платёж связанному лицу	Ответ Михаила не на этот вопрос . Нужны счёт, договор и подтверждение фактического результата — изменённый NIB

Вопрос про Монику прозвучал **непосредственно перед** этим, и агентство Моника — получатель платежей за KBLI . Это делает чтение В вероятным. Если вопрос был про завышение платежа связанному лицу, то ответ «в Индонезии работает компания» мимо, и к этому вернуться.

- [] ● **Уточнить у адвоката, который был на опросе, как именно звучал вопрос,** и что записано в BAP
- [] Независимо от чтения — собрать: договор с агентством, счёт, платёжные поручения, **результат работы (изменённый NIB с датой)**
- [] Рыночная сопоставимость цены услуги — если платёж крупный

Правило: результат работы закрывает вопрос о завышении. Если код KBLI действительно добавлен и это подтверждается OSS , платёж имеет встречное предоставление, и версия о фиктивности не строится.

5. CLINSOL — НОВЫЙ ФАКТ, В БАЗЕ ЕГО НЕ БЫЛО

Что было. Спросили: что такое **Clinsol** (в записи со слов — «Клинцов / Клинсол»). Это его прежнее название проекта, объединявшего **много направлений деятельности**. Ответил: это было направление деятельности, включавшее разные направления; с Прокофьевым обсуждались **только шлемы**. Спросили, принадлежал ли Clinsol Прокофьеву — ответил: нет.

⚠ **Названия Clinsol до этого момента в базе знаний не было ни в одном файле.** Фиксируется как новое обстоятельство.

Почему ответ был правильный — и где риск

Ответ совпадает с **п. 2.1 соглашения**, где предмет ограничен **исключительно чистой мотошлемов**: ни мойка байков, ни уборка вила в предмет не входят. Значит Clinsol как зонтичный проект шире предмета соглашения, и на него притязания не распространяются.

● **Риск.** Если Прокофьев покажет переписку, где проект назывался **Clinsol** и обсуждался как целое, он будет доказывать, что предметом были все направления, а не только шлемы. Документ сильнее переписки — но проверить надо.

- [] ● **Поиск по переписке слова Clinsol** во всех вариантах написания — есть ли оно в разговорах с Прокофьевым, и в каком контексте
- [] Проверить, встречается ли название в соглашении и в допсоглашении от 06.06.2026 — в разборе файла **08** его нет
- [] Зафиксировать, какие направления входили в Clinsol и в какие даты

6. НОВЫЙ ПРОЕКТ И РАСПЕЧАТКИ INSTAGRAM — К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ

Что было. Принесли распечатки его **нового, действующего проекта** — обслуживание байков и шлемов, и скриншоты **Instagram**. Спросили: это твой проект? Ответил: да, мы сейчас его ведём.

Ответ безопасный, но вопрос был с крючком, и его надо увидеть.

Смысл вопроса: «он продолжает вести бизнес, который я профинансировал, без меня». Отсюда шаг к версии, что Михаил присвоил профинансированное направление.

Как это разбирается

Довод	Основание
Обслуживание байков не входит в предмет соглашения	п. 2.1 — только чистка мотошлемов
Направление — лицензированная деятельность РТ IMPRESS по её NIB , существовавшая до и независимо от соглашения	NIB , файл 42
Совместная компания не создавалась ; п. 2.1 предусматривает открытие «по мере необходимости» — без обязанности, срока и ответственного	п. 2.1 , файл 40
35% по пп. 3.1/3.2 относятся к «Компании», которая в соглашении не определена — раздела определений нет	файл 08
Вести собственную лицензированную деятельность своего юрлица — не присвоение : присвоить можно лишь существующее чужое имущество	—

- [] Подготовить это как готовый блок — к вопросу вернуться
- [] Отметить отдельно: им приносят распечатки его **текущей** активности и Instagram. Значит материал подаётся следствию **постоянно**. Проверить, нет ли наблюдения за нынешними точками и аккаунтами

7. ЧТО ОН ОТВЕТИЛ ПРАВИЛЬНО — ЗАФИКСИРОВАТЬ И ПОВТОРЯТЬ

Вопрос	Ответ Михаила	Оценка
Платежи из таблицы	Доступа не было 4 месяца, корректность неизвестна, комментировать не могу	✓ Правильно. Усилить процессуальным требованием — раздел 1
Остаток по таблице	Подтвердить не могу, меня исключили из системы	✓ Правильно
Выписка расходов Прокофьева	Комментировать не стал — не может подтвердить или опровергнуть	✓ Правильно. Чужой документ, за который он не отвечает
Почему работал через свою компанию	В Индонезии деятельность ведёт компания, не физлицо; договор с Прокофьевым — между двумя физлицами	✓ Правильно, совпадает с файлом 40
Принадлежал ли Clinsol Прокофьеву	Нет	✓ Правильно
Новый проект	Да, ведём	✓ Безопасно, но требует рамки — раздел 6

8. ПРОВЕРКА СОМАСИ НА НЕПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ

Прямой вопрос Михаила: чтобы в письме ничего не противоречило позиции «договор между двумя физлицами, компания полностью моя, к Прокофьеву отношения не имеет».

Проверил. Противоречия есть, и они в том же месте, что R2.

Пункт сомаси	Что говорит	Противоречит ли позиции
п. 1	РТ IMPRESS учреждена для ведения этого бизнеса, Михаил как Директор управлял	⚠ Частично. Учреждена она раньше и для разных направлений. «Как Директор» — см. R1
п. 2	Прокофьев предложил modal / dana pengembangan usaha	● Да. По п. 4.1 средства перечислялись физическому лицу — Партнеру
п. 4	средства «не финансировали всю деятельность РТ»	● Да. Сама постановка признаёт, что они финансировали часть деятельности РТ
п. 6	расходование прослеживается по книгам РТ IMPRESS	● Прямое противоречие. Это и есть тезис Прокофьева, теперь подтверждённый на опросе
п. 12	нужно различать средства «на шлемы» и общий денежный поток РТ	● Да. Опять помещает деньги внутрь РТ
п. 19	требование акций РТ IMPRESS — вымогательство	⚠ Верно по сути, но в связке с пп. 2/4/6/12 читается как признание его интереса в РТ
п. 25	«возврат dana pinjaman в РТ. Impress Yourself Corp»	● Худшая строка письма. Признание и долга, и того, что деньги в РТ

Вывод: письмо в текущей редакции противоречит его позиции в шести пунктах из двадцати пяти, и все шесть — в пользу другой стороны. Правка R2 из файла 52 закрывает все шесть.

Формулировка, которой надо заменить

Единая, для письма и для всех дальнейших показаний:

Акционерное соглашение от **02.06.2025** заключено между **двумя физическими лицами**. По **п. 4.1** средства перечислялись **Михаилу как физическому лицу**, на условиях **Participating Preferred Equity (п. 4.2)**, с возвратом **исключительно за счёт 50% свободного кэш-потока Компании (п. 4.3)**.

«Компания» по смыслу соглашения — та, которая подлежала **будущему** учреждению по **п. 2.1** «при открытии компаний по мере необходимости». **Она не создавалась**. Раздела определений в соглашении нет.

PT IMPRESS YOURSELF CORP — **отдельное юридическое лицо**, учреждённое до соглашения и ведущее собственную лицензированную деятельность по нескольким направлениям. Прокофьев в нём **ни участник, ни кредитор**; соглашение PT не связывает и не упоминает.

Предмет соглашения по **п. 2.1** ограничен **исключительно чистой мотошлемов**. Мойка байков, уборка вилл и прочие направления в предмет **не входят** — в том числе та услуга, которую Прокофьев **сам оплатил PT IMPRESS как клиент**.

9. УТОЧНЕНИЕ К ПУНКТУ R7 ФАЙЛА 52

В файле 52 я написал, что условия о целевом характере средств «в соглашении нет». **Это было неточно, и уточнение важно.**

В соглашении есть п. 2.1, ограничивающий **предмет** соглашения исключительно чистой мотошлемов. Граница существует. Но она устроена не так, как её использует сомаси:

Что есть в соглашении	Что сомаси делает из этого
п. 2.1 — граница предмета. Щит: притязания Прокофьева не выходят за чистку шлемов	Превращает в обязанность Михаила расходовать средства только на шлемы
п. 4.1 — средства перечисляются Партнёру лично	Игнорирует
п. 6.1 — прозрачный учёт, ежемесячная отчётность, аудит, онлайн-доступ. Обязанность раскрывать есть	Не использует, хотя п. 6.1 объясняет, почему у них был доступ (пп. 7–9)
Ограничения статей расходов нет ни в одном пункте. Обязанности держать средства отдельно — нет: ни эскроу, ни целевого счёта	Создаёт такое ограничение сам, п. 14 просит указать «на что средства должны были пойти»

Правка к R7: факт сохранить — обсуждались только шлемы, и предмет по п. 2.1 этим ограничен. **Правовую рамку изменить:** п. 2.1 ограничивает его **требования**, а не **расходование Михаилом**.

⚠ И отдельно — уточнение к самому этому уточнению. Обязанность отчитываться **существует:** это **п. 6.1** (прозрачный учёт всех транзакций, ежемесячная отчётность, годовой аудит, онлайн-доступ). Я ранее написал, что её нет — неверно. Различать надо так:

- **обязанность раскрывать** — есть (п. 6.1), и она **исполнялась**: онлайн-доступ у них был, это подтверждают пп. 7–9 сомаси;
- **обязанность расходовать по согласованным с Инвестором статьям** — **нет ни в одном пункте**, как нет и обязанности держать средства на отдельном или целевом счёте.

И связь с разделом 2.1 этого файла: пока не известен добавленный код **KBLI**, конструкция «средства только на шлемы» **может обернуться против него** — поэтому сначала код, потом формулировки.

10. СРОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ПО ПОРЯДКУ

№	Действие	Почему срочно
1	● Выгрузить таблицу учёта целиком + история версий + список пользователей	Доступ уже отключали один раз. Могут отключить снова
2	● Установить добавленный код KBLI , достать OSS / NIB до и после, счёт и договор агентства	Со слов Михаила код — для чистки шлемов на площадках третьих лиц. Нужен документ, а не память. См. разд. 11.1
2-бис	Проверить второй платёж: визовый или нет, и нет ли двойного счёта с 10 млн — инвойс визового агентства на полную сумму + обе платёжки	Разд. 11.3. Сам платёж не критичен, двойной счёт без объяснения — да
3	● Поднять переписку про 10 млн на визу ребёнка , определить: внутри 220 млн или вне	Документально подтверждённое обстоятельство, одно из немногих
4	Достать платёж Прокофьева за мойку: дата, сумма, назначение, инвойс	Его собственное доказательство против него
5	Уточнить формулировку вопроса про Монику и что записано в ВАР	Возможно, отвечал не на тот вопрос
6	Поиск слова Clinsol в переписке с Прокофьевым	Возможная попытка расширить предмет за пределы п. 2.1
7	Копия ВАР от 25.09.2026 — Pasal 150	Проверить все формулировки выше
8	Только после 1–3 — правки в сомаси и отправка	Формулировки зависят от кода KBLI

11. ЕСЛИ ОДИН ИЗ ДВУХ ПЛАТЕЖЕЙ БЫЛ ЛИЧНЫЙ — НАСКОЛЬКО ЭТО КРИТИЧНО

Уточнение Михаила 29.09.2026:

Один платёж **точно** был на смену кода KBLI — и именно того кода, который можно использовать для **чистки шлемов на территории других**. Второй, возможно, — оплата его **личных виз** или виз семьи, «какой-то хвостик, доплата».

11.1. Первый платёж — это хорошая новость, и её надо закрепить

Код, добавленный для **чистки шлемов на площадках третьих лиц**, — ровно то, что нужно. Это совпадает с файлом 42: коды KBLI в NIB покрывают сопутствующие услуги на площадках партнёров.

Значит платёж — прямое исполнение предмета п. 2.1, а не расход «на свою компанию»: без кода деятельность нельзя вести и нельзя легально выставить счёт. Это довод, а не пробоина.

- [] Достать номер кода, дату внесения, выписку OSS / NIB до и после — чтобы довод стоял на документе, а не на памяти

11.2. Сам факт личного платежа — не критичен. Три причины

Причина первая: деньги были его

По п. 4.1 средства перечислялись **физическому лицу — Партнёру**. По п. 4.2 это **Participating Preferred Equity** — заём под 2% годовых.

Заём переносит **право собственности на деньги** на заёмщика: он должен вернуть **эквивалентную сумму**, а не те же самые купюры. Отсюда и квалификация неисполнения займа как **wanprestasi**, а не как преступления.

Если деньги стали его — чужого имущества в его владении нет. А без «barang milik orang lain» состав присвоения (ст. 486/488 KUHP baru) не строится вообще, и вопрос «на что именно ушёл каждый платёж» к нему отношения не имеет. Остаётся обязательство вернуть эквивалент **на условиях п. 4.3**.

 **Это аргумент, а не заключение**. Правовая основа — **Pasal 1754 KUHPerdata** (договор займа: предмет переходит в собственность заёмщика). **Обязательно подтвердить у адвоката** — по индонезийскому праву заключений не даю. Но это первый вопрос, который надо ему задать, потому что если он подтверждается, вся линия про отдельные платежи рассыпается.

Причина вторая: ограничения на расходование в договоре нет

Проверено по всем пунктам:

Пункт	Что даёт	Ограничивает ли расходование
2.1	Предмет — исключительно чистка мотошлемов	Нет. Ограничивает притязания Инвестора , не траты Партнёра
4.1	Средства перечисляются Партнёру лично	Нет. Отдельного или целевого счёта не предусмотрено
4.2 / 4.3	Заём под 2%, возврат за счёт 50% свободного кэш-потока	Нет. Регулируют возврат , не расходование
6.1	Прозрачный учёт, ежемесячная отчётность, аудит, онлайн-доступ	Нет. Обязанность раскрывать , не обязанность тратить на согласованное

Ни одного пункта о целевом расходовании. Ни эскроу, ни целевого счёта, ни обязанности сегрегации средств. Это надо сказать прямо и один раз.

Причина третья, и она самая сильная: платёж записан в учёт

Платёж **внесён в ту самую таблицу**, к которой у Прокофьева и Быкова был **онлайн-доступ по п. 6.1**.

Тайность — элемент присвоения. Открытая запись в учёте, к которому у второй стороны есть доступ, этот элемент убивает. Он не скрыл — он записал и показал. Это исполнение п. 6.1, а не сокрытие.

● **И это тот же довод, что в пп. 7–9 сомаси** — самом сильном блоке письма. Он работает и на уровне всей суммы, и на уровне отдельного платежа.

11.3. Что действительно критично — три вещи

● **Первое: сомаси в текущей редакции делает этот платёж нарушением**

Пп. 3, 4 и 12 письма трижды утверждают, что средства были **целевыми, только на направление чистки шлемов**.

Если это написано, то личный платёж на визу — по логике самого письма выход за целевое назначение. Михаил напишет себе нарушение, подпишет его рукой адвоката и разошлёт в **десять государственных органов**, включая тех, кто ведёт дело.

Это перестаёт быть замечанием и становится условием. Пункт 6 замечаний (файл 52, раздел 5) — обязательный, наравне с R1, R2 и R5.

● **Второе: не менять линию объяснения**

На опросе он сказал, что доступа к таблице не было четыре месяца и корректность отдельных платежей подтвердить не может. Это правильно. Если теперь он начнёт давать пояснения по отдельным строкам, возникнет противоречие в его же показаниях — и это опаснее любого платежа.

Различие, которое держит линию:

«Что я делал — я помню. Что записано в таблице — подтвердить не могу.»

Это разные утверждения, и оба честные. Он вправе сказать: «один платёж был за добавление кода **KBLI**, это я помню». И вправе сказать: «соответствует ли запись в таблице этому платежу по сумме и дате — проверю по выгрузке».

Чего не делать: не угадывать назначение платежей, которых не помнит, и не подтверждать суммы по памяти.

⚠ Третье: проверить, нет ли двойного счёта по визам

Прокофьев **отдельно дал 10 млн именно на визу ребёнка** (раздел 2.2). Если из общего котла **тоже** уходили деньги на визы, надо понять:

- [] это **та же** визовая расходная операция или **другая**?
- [] покрывали ли 10 млн всю сумму, или был **недобор и доплата** — Михаил предполагает «хвостик»?
- [] **даты:** что было раньше — перевод 10 млн или платёж из котла?

«Доплата не хватившей суммы» — правдоподобно и невинно. **Но без документов выглядит плохо**, а это ровно тот вопрос, который следователь задаст с удовольствием. Закрывается инвойсом визового агентства с полной суммой и двумя платёжками.

11.4. ● И встречный довод, который здесь появляется

Прокофьев сам дал деньги на личную цель, зная, что она личная. Он в переписке согласился одолжить 10 млн **на визу ребёнка**.

Значит он **сам** относился к их денежным отношениям как включающим личные цели. После этого утверждать, что каждая рупия была неприкосновенным целевым капиталом, ему трудно — его собственная переписка против.

- [] Внести этот довод в проект встречного заявления

11.5. Как отвечать, если спросят прямо

Готовая формулировка, короткая:

«Средства по пункту 4.1 соглашения перечислялись мне **как физическому лицу**, по пункту 4.2 — на условиях займа с участием в доле. Ни один пункт соглашения не ограничивает статьи расходов и не предусматривает отдельного или целевого счёта. Обязанность у меня была одна — **пункт 6.1: прозрачный учёт и онлайн-доступ**, и она исполнялась: доступ к учёту у Инвестора был, все операции записаны открыто.

Один из платежей, о которых идёт речь, — **добавление кода KBLI**, без которого деятельность по чистке шлемов нельзя вести легально; это прямое исполнение предмета соглашения.

По остальным строкам таблицы мне нужна выгрузка и история изменений — четыре месяца доступа у меня не было, и я не могу подтверждать данные, которые в этот период вносили другие пользователи.»